



P U T U S A N

Nomor 70 K /Pid/ 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUTADI ;**
Tempat Lahir : Pulau Rambung ;
Umur / Tanggal Lahir : 45 tahun / 12 Desember 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Pondok Boyan, Desa
Perkebunan Pulo Rambung,
Kecamatan Bahorok, Kabupaten
Langkat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PT. PP Lonsum ;

Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa SUTADI pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di Areal tahun field 95111005 Divisi Pondok Boyan PT. PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa SUTADI berangkat dari rumah di Dusun Pondok Boyan Desa Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat menuju tempat bekerja di Kebun PT. PP. Lonsum Perkebunan Pulo Rambung Areal tahun field 95111005 Divisi Pondok Boyan dengan membawa satu bilah egrek bergagang fiber, kampak dan angkong untuk bekerja seperti biasa memanen buah sawit, selanjutnya tiba di areal memotong buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan sebilah egrek bergagang fiber dan setelah buah sawit tersebut jatuh ketanah kemudian Terdakwa pun melangsir buah sawit tersebut ke TPH (Tempat pengumpulan Hasil), sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa memanen dan melihat situasi sepi kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah Terdakwa panen tanpa izin dari pihak Perkebunan PT. PP. Lonsum, Terdakwa menyembunyikan 5 (lima) janjang TBS dan 1 (satu) goni plastik putih berisi Brondolan buah sawit dibawah pelepah sawit di lima tempat yang berbeda namun masih di areal field 95111005 dan setelah itu Terdakwa pun pulang kerumah hingga pukul 17.30 Wib, tidak berapa lama kemudian Terdakwa di hubungi oleh saksi SUGENG dan menyuruh Terdakwa segera datang ke areal Field 95111005, selanjutnya Terdakwa datang di lokasi dan melihat saksi ADIL PA, saksi SUGENG dan saksi SUDIONO sudah berada di areal tersebut, dan saksi ADIL PA menayakan kepada Terdakwa : ini Buah siapa ?” sambil saksi ADIL PA menunjukan buah sawit yang di sembunyikan di bawah pelepah sawit, kemudian Terdakwa mengakui bahwa buah sawit tersebut adalah milik Perkebunan PT. PP. Lonsum yang telah Terdakwa panen dan mengakui bahwa benar Terdakwa yang telah menyembunyikan 5 (lima) janjang TBS serta 1 (satu) goni plastic berisi brondolan buah sawit tersebut di bawah pelepah sawit, kemudian Terdakwa dan barang bukti di amankan dan langsung di bawa Ke Polsek Bahorok guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 70 K /Pid/ 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUTADI, pihak PT. PP. Lonsum Perkebunan Pulo Rambung mengalami kerugian sebesar Rp247.500,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, tanggal 23 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUTADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 5 (lima) jantang tandan buah sawit (TBS) ;
 - 1 (satu) goni plastik warna putih berisikan brondolan buah sawit seberat $\pm$ 40 Kg ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni pihak PT. PP. Lonsum Perkebunan Pulo Rambung ;

- 1 (satu) bilah egrek bergagangkan fiber dengan panjang sekitar 13 meter Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 381/Pid.B/2015/PN-Stb., tanggal 17 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUTADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam lingkup Pekerjaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) jantang tandan buah sawit (TBS);
 - 1 (satu) goni plastik warna putih berisikan brondolan buah sawit seberat + 40 Kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni pihak PT. PP. Lonsum Perkebunan Pulo Rambung;

- 1 (satu) bilah egrek bergagangkan fiber dengan panjang sekitar 13 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 657/PID/2015/PT-MDN., tanggal 27 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 381/Pid.B/2015/PN.Stb., tanggal 17 September 2015, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 16/Akta Pid/KS/2015/PN-Stb., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 November 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Desember 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 26 November 2015 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 10 Desember 2015 hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 November 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 10 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. **Cara Mengadili Perkara Terdakwa (Pemohon Kasasi) tidak dilaksanakan oleh *Judex Facti* Menurut Ketentuan Undang-Undang**

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 70 K /Pid/ 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Pasal 205 - 210 jo. PERMA Nomor 2 Tahun 2012 :

Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah membedakan jenis acara pemeriksaan perkara di peradilan pidana, yaitu Acara Pemeriksaan Biasa (Pasal 152 – 202 KUHP), Acara Pemeriksaan Singkat (Pasal 203 – 204 KUHP) dan Acara Pemeriksaan Cepat (Pasal 205 – 210).

Menurut mantan Hakim Agung **Yahya Harahap** dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, 2005, hal. 109, dasar titik tolak perbedaan tata cara pemeriksaan, ditinjau dari **segi jenis tindak pidana** yang diadili pada satu segi, dan dari **segi mudah atau sulitnya pembuktian perkara** pada pihak lain.

Umumnya perkara tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas dan masalah pembuktiannya memerlukan ketelitian, diperiksa dengan **Acara Pemeriksaan Biasa**.

Perkara Tindak Pidana Ringan (yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7500,- serta penghinaan ringan) dan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, diperiksa dengan **Acara Pemeriksaan Cepat**.

Selanjutnya, perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 KUHP dan menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana, diperiksa dengan **Acara Pemeriksaan Singkat**.

Bahwa dalam perkara yang dimohonkan Kasasi ini, apabila mengacu pada **jenis tindak pidananya**, Terdakwa (Pemohon Kasasi) didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dengan dakwaan melakukan tindak pidana penggelapan karena menyembunyikan 5 (lima) janjang tandan buah sawit (TBS) dan 1 (satu) goni plastik putih berisi brondolan buah sawit di bawah pelepah sawit di lima tempat berbeda di areal Field 95111005 sehingga pihak PT. PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambong mengalami kerugian sebesar **Rp247.500,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**.

Bahwa meskipun dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum secara jelas memaparkan bahwa kerugian PT. PP. Lonsum akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar **Rp247.500,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, namun ternyata Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 374 KUH Pidana (tindak pidana penggelapan dengan kualifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan) sebagai dasar dakwaannya dan Terdakwa telah ditahan sejak di tingkat Penyidikan.

Bahwa padahal berdasarkan ketentuan dalam **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012** tentang **Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP**, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan penyesuaian batasan nilai uang yang terdapat dalam KUHP agar penanganan perkara tindak pidana ringan, seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan hanya tiga bulan dan tersangka atau Terdakwa tidak dikenakan penahanan, serta pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat.

Bahwa berdasarkan **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012** tersebut, pada Pasal 1 disebutkan : kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya Pasal 2 menyatakan : dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan cepat yang diatur Pasal 205 – 210 KUHP. Apabila terhadap Terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Bahwa dalam perkara ini Ketua Pengadilan Negeri Stabat telah menerima pelimpahan perkara Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa memperhatikan ketentuan **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012**.

Bahwa atas persoalan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat agar tidak menetapkan penahanan atau perpanjangan penahanan terhadap Terdakwa mengingat ketentuan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dan telah pula mengajukan keberatan atas persoalan ini dalam Nota Keberatan-nya (Eksepsi) di persidangan, namun Ketua Pengadilan Negeri Stabat dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat tetap saja memeriksa

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 70 K /Pid/ 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini dengan Acara Pemeriksaan Biasa dan Terdakwa tetap ditahan.

Bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Stabat melalui putusannya Nomor 381/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 17 September 2015 telah memberikan putusan terhadap perkara Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam lingkup pekerjaan dan oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Bahwa di tingkat Banding, apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Stabat *a quo* telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya Nomor 657/Pid/2015/PT. Mdn tanggal 27 Oktober 2015.

Bahwa secara yuridis, apabila memang menurut Jaksa Penuntut Umum perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana penggelapan, namun mengingat nilai kerugian yang didakwakan adalah Rp247.500,00 yaitu suatu jumlah yang masih di bawah Rp2.500.000,00, maka seharusnya tindak pidana penggelapan yang didakwakan adalah kualifikasi tindak pidana penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), bukan tindak pidana penggelapan dengan kualifikasi pemberatan sebagaimana diatur Pasal 374 KUHP. Dan bila hal ini terjadi, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2012 *a quo*, seharusnya dalam menerima pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan Negeri Stabat wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan bila nilainya tidak lebih dari Rp2.500.000,00, Ketua Pengadilan Negeri Stabat harus segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan Acara Pemeriksaan Cepat.

Bahwa oleh karena dalam menerima pelimpahan perkara *a quo* Ketua Pengadilan Negeri Stabat tidak menjalankan kewajibannya berdasarkan Pasal 205 -210 KUHP jo. PERMA Nomor 2 Tahun 2012, demikian juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dan Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, maka putusan *Judex Facti a quo* dapat dikategorikan sebagai putusan yang didasarkan pada cara mengadili yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau dengan kata lain telah melanggar ketentuan Hukum Acara Pidana, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 205 – 210 KUHP jo. PERMA Nomor 2 Tahun 2012.

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 70 K /Pid/ 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu, demi tertib hukum dan keadilan, maka putusan *Judex Facti a quo* harus dibatalkan.

II. Putusan *Judex Facti* Mengandung Kesalahan Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian Khususnya Pasal 183 KUHP:

Bahwa Pasal 183 KUHP menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Bahwa apabila dicermati perkara yang sedang dihadapi kepada Terdakwa (Pemohon Kasasi), Terdakwa telah dituduh menggelapkan 5 (lima) jangjang buah sawit dan 1 (satu) goni brondolan buah sawit karena setelah pada siang hari Terdakwa selesai bekerja memanen buah sawit di areal tempatnya bekerja (field 95111005), pada sore harinya sekitar pukul 16.30 tanggal 27 Mei 2015 Terdakwa dipanggil kembali oleh centeng dan security untuk datang ke areal tempatnya bekerja tersebut sebab di tempat itu oleh centeng dan security di temukan 5 (lima) jangjang buah sawit dan 1 (satu) goni brondolan buah sawit dalam kondisi ditutupi pelepah sawit.

Bahwa dari keseluruhan saksi yang diperiksa di persidangan (Adil PA, Sudiono, Sugeng, Kamal Mustanal Kaban dan Mas'ud) **tidak ada satupun yang mengetahui atau melihat secara langsung** bahwa Terdakwa adalah pelaku yang menyembunyikan 5 (lima) jangjang buah sawit dan 1 (satu) goni brondolan buah sawit dalam kondisi ditutupi pelepah sawit tersebut.

Semua keterangan yang diberikan saksi-saksi (Adil PA, Sudiono, Sugeng, Kamal Mustanal Kaban) yang merupakan centeng dan security PT. PP Lonsum tersebut tentang peristiwa yang dituduhkan kepada Terdakwa adalah **berdasarkan pengakuan Terdakwa (Pemohon Kasasi) pada saat itu (pengakuan di luar pengadilan)** yang terpaksa diberikan oleh Terdakwa karena tidak tahan dipukul dan disiksa oleh security (BKO) perusahaan PT. PP Lonsum (lihat keterangan saksi Mas'ud pada Putusan PN Stabat hal. 9) dan pengakuan yang diberikan Terdakwa di luar persidangan tersebut telah dibantah dan dicabut oleh Terdakwa pada saat pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Stabat.

Dengan demikian, terkait dengan tuduhan bahwa Terdakwa menyembunyikan 5 (lima) jangjang buah sawit dan 1 (satu) goni brondolan buah sawit, dari 5 (lima) orang saksi yang didengar keterangan di persidangan, tidak ada satupun yang mengetahui atau melihat secara langsung Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Pengetahuan saksi-



saksi tersebut tentang hal itu semata-mata adalah berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada mereka (saksi Adil PA, Sudiono, Sugeng, Kamal Mustanal Kaban) di luar persidangan dan pengakuan itupun diberikan Terdakwa karena Terdakwa tidak tahan dipukul dan disiksa oleh security (BKO) perusahaan PT. PP Lonsum.

Bahwa mengacu pada ketentuan hukum pembuktian perkara pidana, maka putusan *Judex Facti* yang telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam lingkup pekerjaan, jelas dapat dikualifikasikan sebagai putusan yang pertimbangan hukumnya dibuat tanpa mencukupi batas minimum pembuktian yang disyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP atau dengan kata lain telah diputus dengan melanggar ketentuan hukum pembuktian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 183 KUHAP.

Bahwa mengenai hal ini juga telah dikuatkan oleh praktek peradilan sebagaimana dapat dilihat dalam **Yurisprudensi** melalui **Putusan Mahkamah Agung Nomor 185 K/Pid/1982 tanggal 27 Juni 1983** yang pada pokoknya menyatakan *kesalahan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena alat bukti yang mendukung keterbuktian kesalahan Terdakwa hanya didasarkan pada suatu petunjuk saja, yakni pengakuan Terdakwa di luar sidang (confession out side the court). Dengan demikian alat bukti tersebut belum memenuhi asas batas minimum pembuktian yang ditentukan undang-undang.*

Berdasarkan hal tersebut, maka putusan *Judex Facti a quo* haruslah dibatalkan.

III. Putusan *Judex Facti* Mengandung Kesalahan Dalam Penerapan Hukum Karena Perbuatan Yang Diduduhkan Kepada Terdakwa Tidak Termasuk Dalam Rumusan Unsur-Unsur Pasal 374 KUHP:

Bahwa bunyi Pasal 374 KUHP dimulai dengan kata “penggelapan” yang berarti di dalam rumusan Pasal 374 KUHP dengan sendirinya tercakup Pasal 372 KUHP atau dengan kata lain unsur-unsur pokok perbuatan pidana dalam Pasal 374 KUHP pada dasarnya adalah unsur-unsur pokok yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP, yaitu perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki” menurut Prof. Simon sebagaimana dikutip oleh R. Soesilo (1981 : 123), berarti “merampas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dari si pemilik agar barang itu ditempatkan dalam kekuasaannya yang nyata untuk selama-lamanya, sebagaimana yang seharusnya berlaku bagi pemilik” atau boleh dikatakan “memindahtangankan barang tanpa izin dari pemilik sehingga hak milik pemilik atas barang tersebut menjadi hilang”. Prof. Wirjono Prodjodikoro (2003 : 17) memberikan definisi “memiliki” : berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum.

S.R. Sianturi (1983 : 362) memberikan pengertian “memiliki” sebagai melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya.

Bahwa apabila dicermati perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa (Pemohon Kasasi) dalam perkara ini, Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum “memiliki” barang berupa 5 (lima) jangjang buah sawit dan 1 (satu) goni brondolan buah sawit. Pada saat ditemukan oleh para centeng dan security PT. PP Lonsum, barang berupa 5 (lima) jangjang buah sawit dan 1 (satu) goni brondolan buah sawit tidak berada dalam penguasaan Terdakwa, melainkan berada dalam areal Field 95111005 yang merupakan wilayah kekuasaan atau dalam penguasaan perusahaan perkebunan PT. PP. Lonsum. Selain itu Terdakwa juga tidak ada melakukan perbuatan apapun terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik yang menguasai barang, seperti menjual, meminjamkan, menyewakan, menggadaikan, memberikan kepada orang lain, dan lain sebagainya.

Bahwa selain itu, tidak ada keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam perkara ini. Di dalam KUHP, Pasal 374 termasuk dalam kelompok pasal tindak pidana terhadap harta kekayaan sehingga selalu menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan yang jadi obyek tindak pidana. Dalam perkara ini menurut dakwaan dengan ditemukannya 5 (lima) jangjang buah sawit dan 1 (satu) goni brondolan buah sawit di areal tempat Terdakwa bekerja (Field 95111005), maka pihak PT. PP Lonsum telah menderita kerugian sebesar Rp247.500,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Apabila ada yang dirugikan (i.e. PT. PP Lonsum), tentu ada yang diuntungkan dalam perkara ini. Pertanyaanya, siapakah yang diuntungkan dalam perkara ini? Apakah Terdakwa yang diuntungkan? Jawabnya jelas : Terdakwa tidak ada mendapat keuntungan apapun dari perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 70 K /Pid/ 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan argumentasi yuridis tersebut, maka jelas putusan *Judex Facti* mengandung kesalahan dalam menerapkan hukum karena perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa tidak termasuk dalam rumusan unsur-unsur Pasal 374 KUHP, oleh karena itu putusan *a quo* harus dibatalkan.

Berdasarkan butir-butir keberatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukum. Oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk memohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar sudi kiranya berkenan menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 381/Pid.B/2015/PN.Stb Tanggal 16 September 2015 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 657/Pid/2015/PT. Mdn Tanggal 27 Oktober 2015 serta selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menyatakan Terdakwa Sutadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam lingkup pekerjaan dan oleh karena itu menyatakan Terdakwa Sutadi dibebaskan dari tuntutan pidana.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa dalam putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusannya *Judex Facti* tidak dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam lingkup pekerjaan berupa menyembunyikan 5 TBS dan 1 karung goni putih Tandan Buah segar sawit di bawah pelepah dahan sawit tempat Terdakwa bekerja; pidana yang dijatuhkan telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga telah memenuhi perasaan keadilan ;
2. Bahwa disamping itu alasan kasasi Terdakwa hanya bersifat penilaian hasil pembuktian berupa pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti* ;
3. Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan melanggar Pasal 374 KUHP, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya, maka beralasan kasasi Terdakwa untuk ditolak ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 70 K /Pid/ 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **2 Mei 2016** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri **Penuntut Umum dan Terdakwa ;**

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis:

Ttd./

Panitera Pengganti :

Ttd./

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 70 K /Pid/ 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal. Put. Nomor 70 K /Pid/ 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13